CONTRAT DE GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

Entre :

- M ..... *(nom, raison sociale ou dénomination sociale, forme juridique, adresse domicile ou siège social, numéro registre du commerce et du crédit mobilier)* ;

- M ..... *(nom, raison sociale ou dénomination sociale, forme juridique, adresse domicile ou siège social, numéro registre du commerce et du crédit mobilier)* ;

- etc .....

Il a été convenu et arrêté la création d'un Groupement d'intérêt Economique dont le but exclusif est de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité *(exposer l'activité des membres du Groupement d'intérêt Economique)*.

Les soussignés établissent le présent contrat constitutif de leur groupement.

ARTICLE Premier : Forme du Groupement

Les soussignés décident de créer un Groupement d'intérêt Economique (GIE) régi par les dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique.

Conformément audit Acte Uniforme, ce Groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

ARTICLE 2 : Dénomination

Le Groupement d'Intérêt Economique a pour dénomination « ..... ».

Les actes et documents émanant du Groupement d'Intérêt Economique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures,

annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots « Groupement d'Intérêt Economique » ou du sigle « GIE ».

ARTICLE 3 : Objet

Constitué dans le but de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroitre les résultats de cette activité, le groupement a pour objet :

-*……*

- ……

- ……

Et généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant à cet objet ou susceptibles d'aider à sa réalisation.

ARTICLE 4 : Siège du Groupement d'Intérêt Economique

Le siège du Groupement d'Intérêt Economique est fixé à *(n° rue, rue, ville, pays)*.

Il pourra être transféré :

- en tout autre endroit de la même ville sur simple décision de son Conseil d'Administration, lequel pourra ainsi modifier le contrat dans ce sens ;

- partout ailleurs, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions propres à ce type d'assemblée.

ARTICLE 5 : Exercice

L'exercice commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis l'immatriculation du Groupement d'Intérêt Economique et au Registre du Commerce et Crédit Mobilier jusqu'au 31 Décembre ……

ARTICLE 6 : Durée

Le Groupement d'Intérêt Economique est constitué pour une durée de …… années à compter de son immatriculation au Registre du

Commerce et Crédit Mobilier, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Il arrive à expiration le ……

ARTICLE 7 : Capital

Le Groupement d'Intérêt Economique peut être constitué sans capital (article 869). Dans ce cas cet article n'a pas sa raison d'être. Il faudrait indiquer le mode de financement.

Le Groupement d'Intérêt Economique a un capital de …… FCFA divisé en …… parts de …… FCFA chacune.

Le capital est représentatif d'apports en numéraire pour …… FCFA et d'apports en nature pour …… FCFA, soit :

Nom	**Apports en numéraire**	**Apports en nature**	**Total apports**	**Nombre de parts**
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
Total	**……**	**……**	**……**	**……**

Les parts ainsi créées ne peuvent être représentées par des titres négociables.

La cession des parts doit respecter les conditions ci- après (par exemple) :

- Nécessité d'un écrit ;
- Signification au Groupement d'Intérêt Economique et à ses autres membres ;
- Autorisation à prévoir :

- Cession entre membres du Groupement d'Intérêt Economique ;
- Cession à un tiers ;

- Refus d'autorisation ;
- Etc…….

Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

L'augmentation du capital peut être réalisée par apports nouve aux, en nature ou numéraires, par compensation ou par élévation du nominal des parts …….

ARTICLE 8 : Obligations des membres

Les membres du Groupement d'Intérêt Economique ont le droit :

- De profiter des résultats positifs du Groupement d'Intérêt Economique, ainsi que du boni de liquidation ;
- De bénéficier des services du Groupement d'Intérêt Economique ;
- De participer aux prises de décision ;
- D'être informés de la vie du Groupement d'Intérêt Economique.

ARTICLE 9 : Obligations des membres

Les membres du Groupement d'Intérêt Economique sont tenus :

- De s'acquitter de leurs engagements ;
- De participer aux résultats négatifs et au mali de liquidation ;
- Des dettes du groupement sur leur patrimoine propre *(Préciser pour les nouveaux membres s'ils sont ou non exonérés des dettes antérieures à leur entrée dans le groupement)* ;
- Solidairement du paiement des dettes du Groupement d'Intérêt Economique sauf convention contraire signée avec le tiers cocontractant.

Par ailleurs, les créanciers ne peuvent poursuivre un membre du Groupement d'Intérêt Economiquepour le paiement des dettes du

Groupement d'Intérêt Economique qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

ARTICLE 10 : Nouveaux membres

Le Groupement d'Intérêt Economique peut accepter de nouveaux membres aux conditions ci-après :

- Leur activité économique doit être compatible avec le Groupement d'Intérêt Economique ;
- L'admission d'un nouveau membre doit résulter d'une décision prise à ..... *(préciser le type de majorité car en cas de silence du contrat, c'est l'unanimité qui est requise)* ;
- Autres conditions à préciser, éventuellement *(Par exemple exigence d'un droit d'entrée)*.

ARTICLE 11 : Démission d'un membre du Groupement d'Intérêt Economique

Tout membre peut se retirer du Groupement d'Intérêt Economique sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.

Le retrait doit être notifié au Groupement d'Intérêt Economique et aux autres membres par écrit ..... adressé dans un délai de ..... *(jours, mois)*avant la date effective du retrait.

Le membre qui se retire reste solidaire des dettes nées antérieurement à son retrait.

Il n'a droit qu'au remboursement de la valeur nominale de sa part ainsi qu'au solde de son compte courant augmenté ou diminué de sa quote-part sur les résultats concernant la période courue jusqu'au jour de son retrait.

(Si une autre disposition que celle-ci-dessus est nécessaire la prévoir ..... le mode et la date de remboursement sont également à prévoir).

ARTICLE 12 : Exclusion d'un membre

Tout membre du Groupement d'Intérêt Economique qui aura fait ou qui se sera abstenu de faire : *……* pourra se voir exclu du groupement.

La décision d'exclusion est prise aux conditions ci-après :

(Indiquer procédure et conditions de prise de décision et conséquences de la décision : informations des tiers).

ARTICLE 13 : Administration du Groupement d'Intérêt Economique

Le Groupement d'Intérêt Economique est administré par :

- Un Conseil d'Administration de …… membres au moins, pouvant ou non être membres du au Groupement d'Intérêt Economique*(au choix)* ;

  Ou

- Un administrateur unique personne physique.

Le Conseil d'Administration est dirigé par un Président personne physique.

Les Administrateurs sont désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de ……

Leur rémunération est déterminé comme suit *(les fonctions peuvent aussi être gratuites)* :

- ……

- ……

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur unique a pour attributions :

-……

- ……

Ses pouvoirs …… *……*.

Il est révocable aux conditions suivantes*(ad-nutum ou autre à préciser)***.**

Pour l'organisation du Conseil, s'inspirer du Conseil d'Administration Société Anonyme.

ARTICLE 14 : Assemblées Générales

Les membres du groupement se réunissent en Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale Ordinaire est généralement celle qui prend toutes décisions autres que celles relatives à la modification du contrat du groupement.

L'Assemblée est convoquée par *(Conseil d'Administration ou d'Administrateur unique)*qui arrête l'ordre du jour de la convocation.

L'Assemblée est convoquée dans les délais ci-après :

- Pour l'Assemblée Générale Ordinaire chargée de statuer sur les comptes : …… ;
- Pour les autres Assemblées Générales Ordinaires : …… ;
- Pour les autres Assemblées Générales Extraordinaires : ……

L'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice doit être réunie dans les six (6) de la clôture (S 1603).

Peuvent accéder à l'Assemblée tout membre du Groupement d'Intérêt Economique soit personnellement, soit par mandataires *(conjoint, autres membres du Groupement d'Intérêt Economique et éventuellement un tiers au groupement)*.

Les personnes morales membres du groupement doivent désigner un représentant permanent personne physique.

Quorum et majorité

- L'Assemblée Générale Ordinaire : délibère valablement si …… membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité de ……

- L’Assemblée Générale Extraordinaire : délibère valablement si …… membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité de ……

ARTICLE 15 : Comptes du Groupement

Il est mis en place une comptabilité régulière des opérations du Groupement destinée à l’information externecomme à son propre usage, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable.

Le Conseil d’Administration ou l’Administrateur du Groupement établit et arrête les états financiers de synthèse. Il établit un rapport sur les opérations de l’exercice et le soumet ainsi que l’inventaire et les comptes annuels à l’approbation de l’Assemblée Générale dans le délai fixé ci-dessus, après les avoir communiqués au contrôleur de gestion, au contrôleur des comptes, au commissaire aux comptes *(selon le cas)*.

Les comptes annuels, les rapports sur les opérations de l’exercice et les résolutions proposées sont adressées aux membres du Groupement en même temps que leurs convocations. ……

ARTICLE 16 : Approbation des résultats

Le Groupement d’Intérêt Economique ne donne pas lui-même à réalisation et à partage des bénéfices.

En conséquence, les bénéfices ou pertes deviennent la propriété des membres ou sont mises à leur charge dès leur constatation.

La répartition se fera au prorata de la part de chaque membre dans le capital.

(Si le Groupement d’Intérêt Economique n’a pas de capital indiquer le prorata qui sera retenu par les membres).

L’Assemblée Générale peut décider que ……% du bénéfice revenant à chaque membre pourra être porté sans intérêt au compte courant de ce dernier.

Lorsque ce montant aura atteint la somme de …… ou le pourcentage de …… % du capital, il cesse d’être obligatoire. Cette somme ainsi portée au compte courant est indisponible jusqu’à ……

ARTICLE 17 : Contrôle de la gestion du GIE

Le contrôle de la gestion est exercée par un contrôleur *(ou plusieurs)* choisis parmi les membres ou en dehors d'eux.

Il est nommé pour …… exercices par l'Assemblée Générale *(Assemblée Générale Ordinaire ou Assemblée Générale Extraordinaire)*des membres du Groupement d'Intérêt Economique.

Il a pour mission *(préciser l'étendue de la mission du contrôleur de la gestion et de ses pouvoirs d'investigation)*.

Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission.

Le contrôleur de la gestion est rémunéré comme suit *……*

ARTICLE 18 : Contrôle des états financiers

Si le Groupement d'Intérêt Economique n'émet des obligations ; le contrôle des états financiers doit être effectué par Commissaire aux comptes, choisi sur la liste officielle des Commissaires aux comptes, désigné pour une durée de six (6) exercices.

Si le Groupement d'Intérêt Economique n'émet pas d'obligations, le contrôle des états financiers est exercé par un Commissaire aux comptes *(si les membres du Groupementd'Intérêt Economique le souhaitent)* ou par toute autre personne *(préciser conditions de désignation, les pouvoirs d'investigations durée du mandat, rémunération, etc…….).*

ARTICLE 19 : Transformation

Le Groupement d'Intérêt Economique pourra se transformer en société en nom collectif par décision prise à l'unanimité des membres.

Il ne peut se transformer en une autre société sans perte de sa personnalité morale.

ARTICLE 20 : Dissolution - Liquidation

Le Groupement d'intérêt Economique est dissout :

1. Par l'arrivée du terme ;
2. Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3. Par la décision de ses membres aux conditions de quorum et de majorité suivantes : *……* ;
4. Par décision judiciaire, pour justes motifs ;
5. Par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du Groupement d'Intérêt Economique *(si les membres du Groupement d'Intérêt Economique souhaitent le contraire, supprimer le 5°et préciser que le décès d'un membre n'entraine pas la dissolution)* ;
6. Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise qu'elle qu'en soit la forme ou l'objet *(à moins que la continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne le décident à l'unanimité, à préciser)*.

ARTICLE 21 : Liquidation

La dissolution du Groupement d'Intérêt Economique entraîne sa liquidation. La personnalité du Groupement d'Intérêt Economique subsiste pour les besoins de sa liquidation.

L'Assemblée Générale qui prononce la dissolution *(ou autorité judiciaire)* désigne un liquidateur.

Les fonctions d'Administrateur *(Conseil d'Administration ou Administrateur unique)* cessent avec la nomination du liquidateur.

Les organes de contrôle